Einwendung gegen das Planfeststellungsverfahren Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

---

Martin Schwenzer
Wöhrdstraße 41
93059 Regensburg
mail@martinschwenzer.de

An
Stadt Regensburg
Umweltamt
Bruderwöhrdstraße 15 b
93055 Regensburg

10. Januar 2026

Einwendung gegen das Vorhaben zur Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG für die Errichtung eines Hochwasserschutzes an der Donau, Gewässer 1. Ordnung, im Bereich „Unterer Wöhrd", Stadt Regensburg – Abschnitt H

(AZ.: 31.1.2. PI-HWS-H/Unterer Wöhrd)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich fristgerecht Einwendungen gegen das oben genannte Planfeststellungsverfahren.

Einleitend möchte ich betonen, dass ich die grundsätzliche Notwendigkeit eines umsichtigen und differenzierten Hochwasserschutzes nicht bestreite. Allerdings sind die vorliegenden Planungen nach meiner Einschätzung in erheblichem Maße unverhältnismäßig und in mehrfacher Hinsicht rechtlich bedenklich.

Als Mieter in der Wöhrdstraße bin ich von den geplanten HWS-Maßnahmen unmittelbar und persönlich betroffen. Die nachfolgend dargelegten Einwendungen betreffen sowohl meine persönlichen Belange als auch öffentliche Interessen des Natur-, Arten- und Denkmalschutzes, die ich als Bürger geltend mache.

Ich gliedere meine Einwendungen in mehrere Abschnitte und beziehe mich dabei vornehmlich auf den Erläuterungsbericht (Anlage A, nachfolgend „Bericht") und die Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage D 1.0, nachfolgend „UVS").

---

1. Allgemeines und grundsätzliche Einwendungen

1.1 Fragwürdige Ausgangsprämisse „Gefahr für Leib und Leben"

Die zentrale Rechtfertigung für die Massivität der geplanten Eingriffe ist die angeblich erhebliche „Gefährdung für Leib und Leben sowie die Gesundheit der Menschen" durch ein Hochwasser HQ100 (Bericht, S. 23, 80; UVS, S. 115, 190).

Diese Begründung erscheint mir nicht hinreichend belegt:

- Anders als bei Kerbtälern wie dem Ahrtal besteht bei einem breiten Sohlental wie dem Donautal keine vergleichbare unmittelbare Gefahr durch schnell ansteigende Fluten

- Die Planunterlagen selbst verweisen auf über 48-stündige Vorwarnzeiten bei Hochwasser und sehen trotz vollzogener HWS-Maßnahmen planvolle Evakuierungen ab HW50 vor (Bericht, S. 77; UVS, S. 195, 200, 219, 237, 248)
- Nach den historischen Aufzeichnungen gab es erst einmal, im Jahr 1845, ein annähernd vergleichbares Hochwasser (708 cm am Eisbrecher) – und selbst dieses lag noch unter der Marge HW100

1.2 Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Die geplanten HWS-Maßnahmen verletzen den für ein Planfeststellungsverfahren verwaltungsrechtlich zwingend erforderlichen **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit**:

a) Beispiellose Komplexität ohne Best-Practice-Vorbild:

- Eine Insel soll U-förmig eingemauert und bis zu 15 Meter tief abgedichtet werden
- Es entsteht ein Polder, der nur noch als ingenieursgeschaffene Gesamtstruktur funktioniert
- Mir ist kein vergleichbares, erprobtes Projekt bekannt, das Kosten, Betriebssicherheit und Funktionalität belegen könnte

b) Verlagerung auf die Ausführungsplanung:

- Wesentliche Fragen zur „technischen Bauaufnahme und Statik" werden auf die spätere Ausführungsplanung verlagert (Bericht, S. 21, 26 ff., 47 f., 74 f., 84)
- Die Überprüfung der Injektionsverfahren für die Mauerwerksabdichtung im Mühlenviertel erfolgt erst in der Ausführungsplanung (Bericht, S. 48)

c) Dauerhafte Betriebsrisiken:

- Ohne aufwendiges, dauerhaftes Betreiben von Pumpwerken und Drainagesystemen funktioniert der gesamte HWS nicht
- „Eine regelmäßige Überwachung des Grundwasserspiegels und bei Bedarf Anpassungen an der Einstellung der Pumpen ist von großer Bedeutung" (UVS, S. 245)

d) Neue Risiken durch HWS-Maßnahmen selbst:

- Die Planunterlagen räumen ausdrücklich ein: „Mit den abdichtenden HWS-Maßnahmen könnten bei Starkregenereignissen Schäden entstehen, die ohne HWS-Maßnahmen nicht eintreten würden" (Bericht, S. 83)

1.3 Nichtberücksichtigung des Klimazuschlags

Art. 44 Abs. 2 BayWG schreibt vor, dass die „Auswirkungen der Klimaänderung angemessen zu berücksichtigen" sind. Die Planung verzichtet jedoch **bewusst auf den üblichen 15% HQ100-Zuschlag** (Bericht, S. 15).

Die angeführten Begründungen – praktische Erwägungen bezüglich Aufbauaufwand im Welterbe-Bereich und Belastung der Binnenentwässerung – sind keine hydrologischen Argumente. Dieser Widerspruch zwischen gesetzlichem Anspruch und planerischer Umsetzung stellt einen **Abwägungsfehler** dar.

1.4 Unrealistische und intransparente Kostenkalkulation

Die Kosten werden nur äußerst vage mit ca. 50-55 Mio. Euro brutto angegeben (Bericht, S. 95).

Nicht berücksichtigt sind:

- Grundstückskosten
- Grieser Steg-Neubau (Verantwortung Stadt)
- Ufermauer-Sanierung Werftstraße (kritischer Zustand, Stadt)
- Kanalsanierung (Stadt)
- Jährliche Betriebs- und Unterhaltskosten nach Fertigstellung

Kostenrisiken:

- Die Ufermauer aus den 1930er Jahren ist in baulich kritischem Zustand; ihre „Standsicherheit nicht mehr nachzuweisen" (Bericht, S. 18)
- Diese Sanierung MUSS VOR den HWS-Bauarbeiten erfolgen, liegt aber außerhalb der Projektverantwortung

Die Kostenschätzung erscheint angesichts vergleichbarer Großprojekte (z.B. Sanierung Münchner Stadtmuseum: 270 Mio. Euro für ein einzelnes Gebäude) **unrealistisch niedrig**. Ohne tragfähige Kostenermittlung ist eine ordnungsgemäße Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht möglich.

1.5 Unrealistische Bauzeitplanung

Die geschätzte Gesamtbauzeit beträgt ca. 5 Jahre, mit Baubeginn nicht vor 2028 (Bericht, S. 94).

Widerspruch in den Planunterlagen:

Die Bauzeiten der einzelnen Planabschnitte laut Bericht S. 94:

- PA 4: ca. 4 Jahre
- PA 6: ca. 4 Jahre
- PA 7: ca. 5 Jahre

Diese drei Abschnitte allein ergeben **13 Jahre Bauzeit** nacheinander. Selbst bei maximaler zeitlicher Überlagerung ist eine Gesamtbauzeit von nur 5 Jahren **mathematisch unmöglich**. Realistisch wären mindestens 7-9 Jahre.

Hinzu kommen typische Risiken (Bodenbefunde, Wetterschäden, Lieferprobleme), die nicht einkalkuliert erscheinen. Die Erfahrungen mit den HWS-Maßnahmen am Oberen Wöhrd und entlang des Regen, wo die Bauzeiten erheblich überschritten wurden, verstärken diese Bedenken.

1.6 Fragwürdiges Kosten-Nutzen-Verhältnis

Die Kosten-Nutzen-Betrachtung in den Planunterlagen ist **methodisch fragwürdig** (Bericht S. 23 vs. S. 95):

- **Geschätzte Schäden über 100 Jahre ohne HWS:** 50-75 Mio. Euro
- **Baukosten des Projekts:** 50 Mio. Euro

Die Baukosten entsprechen bereits der **unteren Grenze** der geschätzten 100-Jahres-Schäden. Eine seriöse Kosten-Nutzen-Analyse müsste jedoch berücksichtigen:

- **Barwertberechnung:** 50 Mio. Euro Schaden verteilt über 100 Jahre haben heute einen deutlich geringeren Barwert
- **Betriebskosten:** Jährliche Kosten für Pumpen, Wartung, Personal
- **Instandhaltung:** Laufende Sanierungskosten über die Lebensdauer
- **Inflation:** Baukosten werden typischerweise überschritten

Bei korrekter wirtschaftlicher Betrachtung dürfte das Kosten-Nutzen-Verhältnis **deutlich ungünstiger** ausfallen als dargestellt.

1.7 Mangelhafte Bürgerbeteiligung

Die Bürgerbeteiligung weist erhebliche Defizite auf:

- **179 Dateien mit 1,59 GB** Umfang sind für Laien in der gegebenen Zeit kaum zu bewältigen
- Die **Auslage von 4 Wochen und Einwendungsfrist von 2 Monaten** fällt in die Advents-/Weihnachtszeit mit mehreren Feiertagen
- Die **letzte Bürgerinformationsveranstaltung** fand am 26.07.2023 statt – unmittelbar vor den Sommerferien
- Die **Information der Anlieger** erfolgte uneinheitlich (manche erhielten persönliche Schreiben, andere nicht)
- Der **Stadtrat** ist bislang kaum informiert (vgl. Sitzungsmitschnitt Ausschuss Stadtplanung vom 16.12.2025)

Das Verfahren verletzt damit den Grundsatz einer **transparenten Information und ordnungsgemäßen Bürgerbeteiligung**.

1.8 Nicht abgedeckte Risiken

Die Planunterlagen räumen ein, dass der **Anprall großer Ausflugsschiffe** an den Stilliegeplätzen Werftstraße „nicht planseits begegnet werden" kann (Bericht, S. 16). Dieses erhebliche Restrisiko wird auf nicht konkretisierte „organisatorische Maßnahmen" verlagert.

---

2. Natur- und Umweltschutz

Die HWS-Maßnahmen zerstören zum Teil irreversibel ein außergewöhnliches innerstädtisches Naturareal. Der Bericht selbst spricht von „reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauesäumen, den Überschwemmungswiesen [...] und Wäldchen", von „hoher Artenvielfalt" und einem „Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg" (Bericht, S. 12).

2.1 Baumfällungen

Umfang der Fällungen (UVS, S. 131, 222, 242 f.):

- **127 vitale Bäume** unterschiedlichen Alters werden gefällt
- Davon 99 Bäume I. Wuchsordnung und 28 Bäume II. Wuchsordnung
- **37 Bäume sind nach der Baumschutzverordnung Regensburg geschützt**
- 53 Bäume anlagebedingt, 6 anlage-/betriebsbedingt, 68 baubedingt

Die Angaben in den Planunterlagen sind teilweise unklar und unvollständig; in konkreten Aufzählungen kommt man teils nur auf 54 Bäume, während weitere vage unter „weitere" oder „jüngere" Bäume subsumiert werden (Bericht, S. 78 f.).

2.2 Unzureichende Kompensation vor Ort

Die **161 Neuanpflanzungen** kompensieren die Verluste nur unzureichend:

a) Qualitative Unterschiede:

- Ersatzpflanzungen: Stammumfang 16-18 cm
- Gefällte Bäume: teils über 100 cm Stammumfang
- Ersatzbäume benötigen Jahrzehnte, um gleichwertige Funktionen zu erfüllen

b) Räumliche Verlagerung:

- Die Kompensationen werden größtenteils nach **PA 10** (Auenmodellierung) verlagert
- Dies liegt flussabwärts, außerhalb der eingemauerten Zone
- Für den Altstadtprospekt und als Nahrungshabitat für geschützte Arten sind diese Kompensationen **nicht gleichwertig**

2.3 Fehlende FFH-Verträglichkeitsprüfung für SPA-Gebiet DE7040471

Die UVS bezieht zwar das FFH-Gebiet DE6741371 ein (UVS, S. 19, 55 f., 205, 249). Es fehlt jedoch eine **FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA-Gebiet DE7040471** (Donau zwischen Regensburg und Straubing), das direkt unterhalb des Odessarings beginnt.

Bestätigung durch Aktenstudium: Das FFH-Verträglichkeitsformblatt (Anlage D 4.0) bezieht sich ausschließlich auf das FFH-Gebiet **DE6741371** (Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung). Eine Prüfung des **Vogelschutzgebiets (SPA) DE7040471** fehlt vollständig – obwohl dieses Gebiet in unmittelbarer Nähe beginnt und die Nahrungshabitate der geschützten Arten Nachtreiher und Eisvogel direkt betroffen sind.

Betroffene Schutzgüter:

Nachtreiher:

- Im Standarddatenbogen des SPA-Gebiets als Schutzgut genannt
- In der UVS als Nahrungsgast im Projektgebiet nachgewiesen
- Die Nachtreiher fliegen regelmäßig zur Nahrungssuche an die Ufer der Wöhrdinseln (vgl. NERB & STIERSTORFER, Regensburger Naturverführungen, 2009)
- Die Uferbäume dienen als essentieller Ansitz und Versteck
- Viele dieser Bäume werden gefällt oder im Kronentraufbereich beeinträchtigt
- Die Ersatzbäume sind für Nachtreiher **weitgehend bedeutungslos**, wenn sie nicht ufernah direkt vor Ort gepflanzt werden

Eisvogel:

- Ebenfalls Schutzgut des SPA-Gebiets DE7040471
- Nach Bayerischem Naturschutzgesetz streng geschützt
- Analoge Betroffenheit wie beim Nachtreiher

Ohne FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA-Gebiet DE7040471 sind die Planungen **rechtswidrig**, da dieser öffentliche Belang nicht in die Abwägung eingebracht werden kann. Dies verstößt gegen **Art. 6 FFH-Richtlinie** und **§ 34 BNatSchG**.

Rechtsprechung: Das BVerwG hat wiederholt entschieden, dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, wenn nach der Vorprüfung Zweifel an der Verträglichkeit verbleiben (BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, Az. 9 A 3.06). Kompensationsmaßnahmen sind nur ausnahmsweise geeignet, die FFH-Verträglichkeit sicherzustellen (BVerwG, Urteil vom 21.01.2016, Az. 4 A 5.14).

2.4 Veraltete Datengrundlagen der Artenschutzprüfung (§ 44 BNatSchG)

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, Anlage D 3) weist **erhebliche Mängel bei der Aktualität der Daten** auf:

Kritisch veraltet (über 8 Jahre):

- **Fischfauna:** Elektrobefischungen 2008-2015 (10-17 Jahre alt)
- **Faunistische Grundlagenerhebung 2015:** 9 Jahre alt

Moderat veraltet (5-8 Jahre):

- **Mollusken-Kartierung 2018:** 6 Jahre alt
- **Rosskastanien-Gutachten 2019:** 5 Jahre alt

Für eine ordnungsgemäße saP gem. § 44 BNatSchG müssen **aktuelle Daten** vorliegen. Die Beurteilung der Wirkungen auf einzelne Tierarten wurde nicht hinreichend analysiert; bei Gehölzen wurde allein die Funktion des Höhlenangebots beleuchtet, während andere Habitateigenschaften für Vögel und Fledermäuse nur unzureichend betrachtet wurden.

Rechtsprechung: Das BVerwG wendet eine **Fünf-Jahres-Faustformel** für die Aktualität von Kartierdaten an (BVerwG, Urteil vom 06.11.2012, Az. 9 A 17.11). Fischfauna-Daten von 2008-2015 sind mit 10-17 Jahren **weit außerhalb** dieses Zeitrahmens.

2.5 Klima- und Hitzeresilienz

Die Klimaschutzthematik wird in den Unterlagen einseitig für die Rechtfertigung der HWS-Maßnahmen verwendet (zunehmende Überschwemmungsgefahr). Die **Bedeutung grüner innerstädtischer Zonen für die Hitzeresilienz** wird hingegen nicht angemessen berücksichtigt:

- Jeder gefällte große Baum spielt eine Rolle für die CO2-Bilanz und die Erwärmung
- Kleinere Ersatzpflanzungen binden deutlich weniger CO2
- Im „Regensburg-Plan 2040" wird die Bedeutung von Entsiegelung betont (UVS, S. 62)

- Der HWS führt jedoch zu **Neuversiegelungen** und Errichtung von Mauern/Betriebstrassen (UVS, S. 139-143, 162)
- Die Pump- und Drainagesysteme werden erhebliche Strommengen benötigen – so viel, dass zwei neue Schalt- und Trafostationen nötig sind

---

3. Denkmalschutz im UNESCO-Weltkulturerbe

Die geplanten HWS-Maßnahmen gefährden ein außergewöhnliches Denkmals-Ensemble von herausragender kultureller Bedeutung:

- **UNESCO-Weltkulturerbe** „Regensburger Altstadt mit Stadtamhof"
- Ensembleschutz und zahlreiche klassifizierte Einzeldenkmäler
- Unmittelbare Sichtweite von Steinerner Brücke, Salzstadel und Historischer Wurstkuchl
- Städtebaulich besonders sensible Kernzone (Bericht, S. 9, 24 f., 54; UVS, S. 108-114)

3.1 Einseitige Abwägung

Die Unterlagen führen nur den angeblich denkmalschützenden Aspekt an – die „erheblich positiven Wirkungen durch das deutliche Senken der Hochwassergefahr" (UVS, S. 191, 235 f.). Die **negativen Auswirkungen** auf das Denkmalsbild werden hingegen nicht ausreichend in die Abwägung eingestellt:

- Der Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" (UVS, S. 220 f.)
- Sichtbare Mauern und Dammaufschüttungen
- Verlust der historischen Kastanienbaumreihe in der westlichen Wöhrdstraße
- Einbetonierung des Einzeldenkmals Proskestraße 5

3.2 Irreführende Visualisierungen

Die visuellen Modellierungen in den Planunterlagen sind **beschönigend und irreführend**:

- In der Visualisierung der Südseite PA 5 (UVS, S. 167, Abb. 26) stehen die alten Kastanienbäume noch und verdecken die HW-Mauer – obwohl sie alle gefällt werden sollen
- Die Neupflanzung einer „Kilometer-Pappel nach historischem Vorbild" (Bericht, S. 57) ist ein Feigenblatt, während im direkten Umfeld mehrere Bäume gefällt werden

3.3 Abwägungsdefizit

Die negativen Auswirkungen auf den Denkmalschutz sind **nicht ausreichend in die Abwägung eingestellt**. Dieses Abwägungsdefizit macht die Entscheidung rechtswidrig.

---

4. Beeinträchtigung meiner persönlichen Belange als Mieter in der Wöhrdstraße 41

Als Mieter in der Wöhrdstraße 41 bin ich von den HWS-Maßnahmen **außerordentlich stark und unmittelbar** betroffen. Die Planunterlagen dokumentieren für das Flurstück 1791 (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9) massive Eingriffe:

4.1 Umfang der Flächenbeanspruchung

- **Grundstücksgröße:** 5.573 m²
- **Temporär beanspruchte Fläche:** 1.941 m² – das entspricht **ca. 35% des gesamten Grundstücks**
- Diese außergewöhnlich hohe Beanspruchung ist im Vergleich zu anderen betroffenen Grundstücken überproportional

4.2 Geplante bauliche Eingriffe

Laut Grundstücksverzeichnis H 2 sind folgende Maßnahmen auf dem Grundstück geplant:

- Erstellen einer Untergrundabdichtung (UGA)
- Horizontale Abdichtung
- HWS-Mauer und mobiler Hochwasserschutz
- **Baumfällungen** im geschützten Gartenbereich
- **Errichtung eines Technikgebäudes mit Trafoanlage**
- Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen

4.3 Artenschutzrechtlich anerkannte Sensibilität des Standorts

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP, Anlage D 3.0) bestätigt die besondere ökologische Bedeutung des Planabschnitts PA 1 (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße) ausdrücklich:

> *„**PA 1 – West (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße):** Aussetzen lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten möglichst von Anfang März bis Ende Juli zur Vermeidung baubedingter Störwirkungen und Individuenverluste für den standort- und brutortstreuen **Feldsperling**, der hier mit **mehreren Brutpaaren** vorkommt." (saP, S. 14)*

Diese Bauzeitenbeschränkung von **fünf Monaten pro Jahr** (März bis Juli) zeigt, dass die Planer selbst die hohe artenschutzrechtliche Sensibilität des Areals anerkennen. Die Konsequenz ist jedoch unzureichend: Statt den wertvollen Lebensraum zu erhalten, werden lediglich die Bauzeiten eingeschränkt – während die Baumfällungen und die Errichtung des Technikgebäudes den Lebensraum dauerhaft zerstören.

4.4 Zerstörung eines besonders schutzwürdigen Biotops

Der Garten der Wöhrdstraße 41 ist in der Biotopkartierung (Anlage D 6.0, S. 6) als **besonders schutzwürdig** dokumentiert:

> *„Hervorzuheben ist der strukturreiche Garten (P22) zum Wohnhaus der Wöhrdstraße 41 (X4, denkmalgeschützt). Er ist als vielfältiger Nutz- und Ziergarten ausgeprägt, der zur Straße hin mit einer Buchenhecke abgegrenzt und mit einem alten Birnbaum, 2 Kastanien, einem Berg- und einem Spitzahorn bestockt ist. Der Garten hinter dem Haus wird darüber hinaus von einem vielfältigen, alten Obstbaumbestand geprägt (zwei Bäume als Stadtbiotop gekennzeichnet) und am nördlichen sowie westlichen Rand von einer alten Weißdornhecke umgeben."*

Biotopklassifizierung: B432 - Streuobstbestand im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland mittlerer bis alter Ausprägung

Besonderheiten des Gartens:

- Das Wohnhaus ist als **Baudenkmal (X4)** erfasst
- Zwei Bäume sind als **Stadtbiotop** kartiert:
  - **Kultur-Birne (Baum Nr. 79):** Stadtbiotop R-1303-004, 2,2 m Stammumfang, mit Efeu bewachsen, als **Höhlenbaum (HB 2021)** erfasst – potenzieller Lebensraum für Höhlenbrüter und Fledermäuse
  - **Reneklode (Baum Nr. 60):** Stadtbiotop R-1303-002
- **Alte Weißdornhecke** am nördlichen und westlichen Rand (schutzwürdig)
- Vielfältiger, alter Obstbaumbestand mit Wildaufwuchs (Pflaumen, Mirabellen)

Die geplanten Baumfällungen und die Errichtung eines Technikgebäudes würden dieses **einzigartige innerstädtische Biotop** unwiederbringlich zerstören. Ein Höhlenbaum mit 2,2 m Stammumfang kann nicht durch Neuanpflanzungen kompensiert werden – solche Strukturen benötigen Jahrzehnte bis Jahrhunderte zur Entwicklung.

4.5 Fragwürdige Variantenentscheidung zum Obstgarten

Der Erläuterungsbericht (Anlage A) dokumentiert, dass für den Bereich Wöhrdstraße 41 eine Variantenbetrachtung durchgeführt wurde:

> *„Das ‚Bauhofmeisterhaus' ist als Einzeldenkmal gelistet (außerhalb des Ensembles). Es liegt zurückgesetzt an der Wöhrdstraße, nördlich schließen **alte Obstgartenbestände** an. Für das denkmalgeschützte Gebäude ist ein Objektschutz ausgeschlossen. Daher verbleiben zwei grundsätzliche Varianten, die den **hochwertigen Obstgarten** entweder der Flussaue oder dem geschützten Bereich zuschlagen." (Erläuterungsbericht, S. 55)*

Die Entscheidung fiel auf **Variante 1** – der Obstgarten wird der Aue zugeschlagen und bei HQ100 überflutet. Diese Entscheidung ist aus mehreren Gründen fragwürdig:

a) Widerspruch zur Biotopbewertung:

- Die Planunterlagen selbst bezeichnen den Obstgarten als „hochwertig"
- In der Biotopkartierung wird der Garten als „besonders schutzwürdig" dokumentiert
- Die Entscheidung, diesen wertvollen Bereich der Überflutung preiszugeben, widerspricht dem Grundsatz des Biotopschutzes

b) Keine Abwägung des Biotopverlusts:

- Die Variantenentscheidung berücksichtigt nur die Trassenführung, nicht aber den dadurch entstehenden Biotopverlust
- Der Verlust von Höhlenbäumen, Obstbaumbeständen und Heckenstrukturen wird nicht gegen die Alternative abgewogen

c) Alternative nicht ausreichend geprüft:

- Eine Trassenführung, die den Obstgarten einschließt, hätte möglicherweise den wertvollen Baumbestand erhalten können
- Die höheren Baukosten einer solchen Variante wurden nicht gegen den dauerhaften Biotopverlust abgewogen

4.6 Belastungen während der Bauphase

- **Baulärm und Erschütterungen** über mindestens 4-5 Jahre
- Aufreißen von Straßen, Verlegen zahlloser Leitungen
- Einsatz „raumbeanspruchenden schweren Geräts" (UVS, S. 220)
- Einschränkungen bei Zugänglichkeit und Parkmöglichkeiten
- **35% des Grundstücks** als Baustellenfläche nicht nutzbar

Verschärfung durch Bauzeitenbeschränkungen: Da im Bereich PA 1 (Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße) laut saP lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten von März bis Ende Juli ausgesetzt werden müssen (siehe 4.3), verlängert sich die effektive Bauzeit in diesem Bereich erheblich. Die ohnehin schon 4-5-jährige Bauphase könnte sich bei konsequenter Einhaltung der Artenschutzauflagen auf **6-8 Jahre** verlängern.

4.7 Dauerhafte Grunddienstbarkeiten und Nutzungseinschränkungen

Das Grundstücksverzeichnis (Anlage H 2) dokumentiert weitreichende **dauerhafte Beschränkungen** für das Flurstück 1791:

> *„Duldung des dauerhaften Bestands der UGA, der horizontalen Abdichtung, der HWS-Wände, der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse, sowie des Technikgebäudes. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion [...] **Betretungsrecht:** Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den [...] Bauteilen. **Nutzungseinschränkung:** Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)." (Grundstücksverzeichnis H 2, S. 9)*

Diese Grunddienstbarkeiten bedeuten:

- **Dauerhaftes Betretungsrecht** durch Behörden und Wartungspersonal

- **Nutzungsverbot** für gekennzeichnete Bereiche (keine Bepflanzung, keine baulichen Änderungen)
- **Einschränkung der Eigentumsrechte** auf unbestimmte Zeit
- Das **Technikgebäude mit Trafoanlage** bleibt dauerhaft auf dem Grundstück

4.8 Parkplatzsituation

- Reduzierung von Parkplätzen vorgesehen (Bericht, S. 48, 52, 56)
- Jacobigelände als „Baustelleneinrichtungsfläche" über Jahre nicht nutzbar (Bericht, S. 39, 92 f.)
- Fehlende verlässliche Aussagen zu Ausgleichsstellplätzen

4.9 Fehlende Konkretisierung

Die Planunterlagen sind bezüglich der konkreten Auswirkungen auf die Anwohner viel zu unbestimmt:

> *„Der konkrete Umfang notwendiger Einschränkungen während der Bauzeit kann erst im Zuge der Ausführungsplanung mit Festlegung der Bauverfahren und Bauzeiten angegeben werden." (Bericht, S. 87)*

Diese Unverbindlichkeit verhindert eine **rechtssichere Beurteilung der Maßnahmen**.

---

5. Zusammenfassung

Die vorstehenden Einwendungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Abwägungsdefizit:** Die HWS-Maßnahmen bedeuten substantielle Eingriffe in persönliche Rechte und öffentliche Belange (Natur-, Arten- sowie Denkmalschutz), ohne dass es zu einer ordnungsgemäßen Abwägung der Chancen und Risiken gekommen wäre. Die Planungsunterlagen weisen einen **völlig unangemessenen Konkretisierungsgrad** auf.

2. **Verhältnismäßigkeit:** Die HWS-Maßnahmen verletzen den verwaltungsrechtlichen **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit**. Sie sind in dieser Massivität nirgends verlässlich erprobt, bergen große Risiken und schaffen teilweise neue Gefahren (Starkregenüberschwemmungen, kompliziertes Grundwassermanagement).

3. **Kosten-Nutzen-Relation:** Die Maßnahmen sind auch mit Blick auf die **finanzielle Kosten-Nutzen-Rechnung nicht verhältnismäßig**. Die Kostenkalkulation ist unrealistisch und unvollständig. Die geschätzten 100-Jahres-Schäden (50-75 Mio. €) entsprechen den Baukosten, ohne Barwertberechnung oder Berücksichtigung von Betriebskosten.

4. **Unrealistische Planungsannahmen:** Die Unterlagen enthalten **unrealistische Zeitplanungen** (5 Jahre Gesamtbauzeit bei 13 Jahren Summe der Einzelabschnitte PA 4, 6 und 7) und unvollständige Kostenschätzungen.

5. **Naturschutzrechtliche Verstöße:** Den HWS-Maßnahmen fehlen eine **FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA-Gebiet DE7040471** und eine hinreichende Beachtung des Artenschutzes mit aktuellen Daten. Dies verletzt europarechtliche bzw. naturschutzrechtliche Vorgaben.

6. **Denkmalschutzdefizit:** Die negativen Auswirkungen auf den Denkmalschutz im UNESCO-Weltkulturerbe sind **nicht ausreichend in die Abwägung eingestellt**.

7. **Bürgerbeteiligung:** Das Verfahren **verletzt Grundsätze einer hinreichend transparenten bürgerlichen Partizipation**.

8. **Alternative Maßnahmen:** Die HWS-Maßnahmen fokussieren einseitig eine unerprobte technokratische Maximallösung. **Flexiblere und umsichtigere Alternativen** (mobile Elemente, differenzierter Maßnahmenmix) werden nicht ernsthaft verfolgt.

9. **Variantenentscheidung Obstgarten:** Die Entscheidung, den als „hochwertig" bezeichneten Obstgarten der Wöhrdstraße 41 der Überflutungszone zuzuschlagen, erfolgte **ohne angemessene Abwägung des**

Biotopverlusts und der artenschutzrechtlichen Betroffenheit (nachgewiesene Feldsperling-Brutpaare).

10. **Dauerhafte Eigentumsbelastungen:** Die im Grundstücksverzeichnis dokumentierten **dauerhaften Grunddienstbarkeiten** (Betretungsrecht, Nutzungseinschränkungen, Technikgebäude) stellen erhebliche Eigentumseingriffe dar, deren Verhältnismäßigkeit nicht hinreichend geprüft wurde.

---

6. Anträge

Ich beantrage daher:

1. Die eingereichten Einwendungen vollständig zu prüfen und in die Abwägung einzustellen
2. Die **Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung** für das SPA-Gebiet DE7040471 (Donau zwischen Regensburg und Straubing)
3. Die **Aktualisierung der Datengrundlagen** der artenschutzrechtlichen Prüfung, insbesondere für Fischfauna und Mollusken
4. Eine **realistische und vollständige Kostenermittlung** unter Einbeziehung aller vorbereitenden Maßnahmen und laufenden Betriebskosten
5. Die **ernsthafte Prüfung weniger eingriffsintensiver Alternativen**
6. Den **Erhalt der Stadtbiotop-Bäume** auf dem Flurstück 1791 (Wöhrdstraße 41), insbesondere des als Höhlenbaum kartierten Birnbaums (Nr. 79, Stadtbiotop R-1303-004) und der Reneklode (Nr. 60, Stadtbiotop R-1303-002)
7. Die **Prüfung alternativer Standorte** für das geplante Technikgebäude mit Trafoanlage außerhalb des geschützten Gartenbereichs
8. Die **Überprüfung der Variantenentscheidung** zum Obstgarten Wöhrdstraße 41 unter angemessener Berücksichtigung des Biotopverlusts und der artenschutzrechtlichen Betroffenheit (Feldsperling-Brutpaare)
9. Die **Konkretisierung der dauerhaften Grunddienstbarkeiten** und Nutzungseinschränkungen für das Flurstück 1791, insbesondere hinsichtlich Umfang und Häufigkeit des Betretungsrechts
10. Eine **angemessene Verlängerung der Einwendungsfrist** unter Berücksichtigung der Komplexität der Unterlagen

---

Ich bitte um eine Bestätigung des fristgerechten Erhalts dieser Einwendung und um Mitteilung über das weitere Verfahren, insbesondere den Erörterungstermin.

Mit freundlichen Grüßen

[UNTERSCHRIFT]

Martin Schwenzer
mail@martinschwenzer.de

Anlagen: keine

Hinweis: Diese Einwendung wurde auf Grundlage der öffentlich ausgelegten Planfeststellungsunterlagen erstellt. Alle Seitenangaben beziehen sich auf die entsprechenden Anlagen des Planfeststellungsverfahrens AZ.: 31.1.2. Pl-HWS-H/Unterer Wöhrd.